

APOSTILA COMPLETA PMSC SOLDADO 2026

Teoria • legislação • Dicas MCP • questões • redação



**ACESSE O SITE MCP**

<https://materiais-carreiras-policiais.vercel.app/>

Materiais, atualizações, questões e simulados exclusivamente pelo site.

APRESENTAÇÃO E COMO USAR

Esta apostila desenvolve a matriz do Termo de Referência do Processo SGP-e PMSC nº 11127/2026 para Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. É uma preparação pré-edital: o conteúdo será reconciliado com o edital de abertura, que poderá corrigir, retirar ou acrescentar tópicos.

ALERTA DE ATUALIZAÇÃO

O termo menciona a revogada Lei nº 4.898/1965. Para abuso de autoridade, esta edição orienta o estudo pela Lei nº 13.869/2019 e mantém o alerta para conferência do edital definitivo.

Método de estudo

Cada tópico parte da regra e segue para tradução, aplicação, distinções, pegadinha e questão comentada. Após a leitura, resolva questões, registre o erro e faça revisões em 24 horas, 7 dias e 30 dias.

RAIO-X DA PROVA

Disciplina	Itens	Peso	Prioridade
Legislação Institucional	10	16,67%	MÁXIMA
Língua Portuguesa	8	13,33%	ALTA
Direito Constitucional	8	13,33%	ALTA
Direito Penal	6	10,00%	ALTA
Processo Penal	6	10,00%	ALTA
Direito Penal Militar	6	10,00%	ALTA
Legislação Especial	6	10,00%	ALTA
Informática	5	8,33%	MÉDIA
Legislação de Trânsito	5	8,33%	MÉDIA
TOTAL	60	100%	-

CRITÉRIO PROJETADO

60 itens A-E, uma correta. Aprovação com pelo menos 50%, sem zerar disciplina. Redação de 20 a 30 linhas sobre ordem pública, nota mínima projetada de 10/20.

SUMÁRIO

1. LÍNGUA PORTUGUESA - 8 QUESTÕES
2. INFORMÁTICA - 5 QUESTÕES
3. LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL - 10 QUESTÕES
4. DIREITO CONSTITUCIONAL - 8 QUESTÕES
5. DIREITO PENAL - 6 QUESTÕES
6. PROCESSO PENAL - 6 QUESTÕES
7. DIREITO PENAL MILITAR - 6 QUESTÕES
8. LEGISLAÇÃO ESPECIAL - 6 QUESTÕES
9. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - 5 QUESTÕES
10. Redação sobre ordem pública
11. Questões de revisão e gabarito
12. Plano de estudos e referências

LÍNGUA PORTUGUESA - 8 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

1.1 Compreensão e interpretação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Localize tema, tese, finalidade, pressupostos e relações entre partes. Informação explícita está materializada; inferência decorre de pistas sem contrariar o texto. A alternativa correta deve ser integralmente compatível, não apenas conter palavra do texto.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **compreensão e interpretação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a compreensão e interpretação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.1 Compreensão e interpretação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto compreensão e interpretação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em compreensão e interpretação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **compreensão e interpretação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.2 Tipologia e gêneros

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Narração organiza ações; descrição caracteriza; dissertação expõe ou argumenta; injunção orienta conduta. Textos reais misturam sequências, por isso identifique a função predominante no trecho indicado.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **tipologia e gêneros** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a tipologia e gêneros. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.2 Tipologia e gêneros — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto tipologia e gêneros. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em tipologia e gêneros, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **tipologia e gêneros**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.3 Ortografia e acentuação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Revise regras do Acordo Ortográfico, hiatos, ditongos, proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas. A banca pode cobrar correção em reescrita: mudança gráfica não pode alterar sentido nem estrutura.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **ortografia e acentuação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a ortografia e acentuação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.3 Ortografia e acentuação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto ortografia e acentuação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em ortografia e acentuação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **ortografia e acentuação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.4 Classes de palavras

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Analise a função no contexto. Pronome pode retomar termo; advérbio modifica verbo, adjetivo ou advérbio; conjunção estabelece relação lógica; preposição introduz complemento. A classe depende do emprego concreto.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **classes de palavras** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a classes de palavras. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.4 Classes de palavras — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto classes de palavras. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em classes de palavras, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **classes de palavras**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.5 Crase

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Resulta, em regra, da fusão de preposição a com artigo a/as. Faça o teste de regência e o teste do masculino. Não ocorre antes de verbo, palavra masculina em uso comum, pronome pessoal ou artigo indefinido.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crase** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crase. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.5 Crase — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crase. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crase, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crase**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.6 Sintaxe da oração

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Identifique sujeito, predicado, complementos, adjuntos, predicativos e agente da passiva. Na passiva sintética, verbo transitivo direto concorda com o sujeito paciente; com VTI, VI ou VL, o se pode indeterminar o sujeito.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **sintaxe da oração** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a sintaxe da oração. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.6 Sintaxe da oração — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto sintaxe da oração. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em sintaxe da oração, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **sintaxe da oração**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.7 Sintaxe do período

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Orações coordenadas preservam independência sintática; subordinadas exercem função substantiva, adjetiva ou adverbial. O valor semântico da conjunção deve ser lido no contexto.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **sintaxe do período** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a sintaxe do período. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.7 Sintaxe do período — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto sintaxe do período. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em sintaxe do período, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **sintaxe do período**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.8 Pontuação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A vírgula separa termos deslocados, enumerações e orações, mas não deve separar sujeito de verbo nem verbo de complemento sem intercalação. A alteração de vírgulas pode restringir ou explicar oração adjetiva.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **pontuação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a pontuação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.8 Pontuação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto pontuação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em pontuação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **pontuação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.9 Concordância

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Verbos impessoais como haver no sentido de existir e fazer indicando tempo permanecem no singular. Em expressões partitivas, observe as possibilidades aceitas e o foco da banca.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **concordância** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a concordância. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.9 Concordância — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto concordância. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em concordância, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **concordância**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

1.10 Regência e significação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Regência define a preposição exigida. Mudança de regência pode alterar sentido: assistir a algo é presenciar; assistir alguém é prestar assistência. Sinônimos raramente são perfeitos; preserve o valor contextual.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **regência e significação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 1. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a regência e significação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

1.10 Regência e significação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto regência e significação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em regência e significação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **regência e significação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

INFORMÁTICA - 5 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

2.1 Internet, intranet e protocolos

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Internet é rede pública global; intranet utiliza tecnologias de internet em ambiente restrito. HTTP/HTTPS tratam acesso web; SMTP envia e-mail; POP3 e IMAP recuperam mensagens; DNS resolve nomes para endereços.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **internet, intranet e protocolos** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a internet, intranet e protocolos. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.1 Internet, intranet e protocolos — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto internet, intranet e protocolos. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em internet, intranet e protocolos, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **internet, intranet e protocolos**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.2 Windows 11

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Domine área de trabalho, Explorador de Arquivos, configurações, atalhos, lixeira, permissões e gerenciamento de janelas. Excluir para a lixeira difere de exclusão permanente; extensões ajudam a identificar formatos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **windows 11** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a windows 11. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.2 Windows 11 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto windows 11. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em windows 11, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **windows 11**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.3 LibreOffice Writer

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estilos, formatação, revisão, cabeçalhos, tabelas, exportação PDF e atalhos. Formatação direta não substitui estilos em documentos longos; salvar em formato ODT preserva recursos nativos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **libreoffice writer** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a libreoffice writer. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.3 LibreOffice Writer — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto libreoffice writer. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em libreoffice writer, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **libreoffice writer**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.4 LibreOffice Calc

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Célula, referência relativa, absoluta e mista, operadores e funções básicas. Em cópia de fórmula, A1 varia; \$A\$1 permanece; \$A1 fixa coluna e A\$1 fixa linha.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **libreoffice calc** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a libreoffice calc. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.4 LibreOffice Calc — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto libreoffice calc. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em libreoffice calc, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **libreoffice calc**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.5 LibreOffice Impress

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Slides, layouts, temas, transições, animações e modo de apresentação. Transição atua entre slides; animação atua sobre objetos do slide.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **libreoffice impress** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a libreoffice impress. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.5 LibreOffice Impress — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto libreoffice impress. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em libreoffice impress, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **libreoffice impress**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.6 Nuvem e colaboração

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Armazenamento em nuvem permite sincronização e compartilhamento. Permissões de visualizar, comentar e editar têm alcances distintos. Sincronizar não é sinônimo automático de backup independente.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **nuvem e colaboração** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a nuvem e colaboração. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.6 Nuvem e colaboração — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto nuvem e colaboração. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em nuvem e colaboração, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **nuvem e colaboração**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.7 LGPD no ambiente digital

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Dado pessoal identifica ou torna identificável; dado sensível inclui origem racial, saúde, biometria e outros previstos em lei. Tratamento exige base legal, finalidade, necessidade, segurança e responsabilização.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **lgpd no ambiente digital** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a lgpd no ambiente digital. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.7 LGPD no ambiente digital — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto lgpd no ambiente digital. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em lgpd no ambiente digital, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **lgpd no ambiente digital**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

2.8 Segurança da informação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Vírus depende de hospedeiro; worm se replica em rede; trojan se apresenta como legítimo; ransomware cifra ou bloqueia; phishing engana para obter dados. Backup, atualização, MFA e menor privilégio reduzem riscos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **segurança da informação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 2. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a segurança da informação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

2.8 Segurança da informação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto segurança da informação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em segurança da informação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **segurança da informação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL - 10 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

3.1 Estatuto da PMSC - Lei 6.218/1983

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude ingresso, hierarquia, disciplina, cargo, função, direitos, prerrogativas, deveres, ética, situação na ativa e inatividade, exclusão do serviço ativo e disposições estatutárias. Faça tabela de autoridades e efeitos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **estatuto da pmsc - lei 6.218/1983** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a estatuto da pmsc - lei 6.218/1983. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.1 Estatuto da PMSC - Lei 6.218/1983 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto estatuto da pmsc - lei 6.218/1983. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em estatuto da pmsc - lei 6.218/1983, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **estatuto da pmsc - lei 6.218/1983**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.2 Hierarquia e disciplina

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Hierarquia ordena autoridade em níveis; disciplina é rigorosa observância das normas e ordens legais. Ambas estruturam as instituições militares, mas não legitimam comando manifestamente ilegal.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **hierarquia e disciplina** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a hierarquia e disciplina. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.2 Hierarquia e disciplina — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto hierarquia e disciplina. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em hierarquia e disciplina, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **hierarquia e disciplina**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.3 Ética e deveres policiais-militares

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A conduta militar envolve probidade, lealdade, respeito à dignidade humana, cumprimento de deveres e responsabilidade. A banca troca dever moral, dever funcional e consequência disciplinar.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **ética e deveres policiais-militares** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a ética e deveres policiais-militares. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.3 Ética e deveres policiais-militares — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto ética e deveres policiais-militares. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em ética e deveres policiais-militares, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **ética e deveres policiais-militares**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.4 RDPMSC - Decreto 12.112/1980

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Mapeie transgressões, classificação, causas de justificação, circunstâncias atenuantes e agravantes, sanções, competência e comportamento. Leia a literalidade vigente e registre alterações.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **rdpmc - decreto 12.112/1980** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a **rdpmc - decreto 12.112/1980**. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.4 RDPMSC - Decreto 12.112/1980 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto rdpmsc - decreto 12.112/1980. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em rdpmsc - decreto 12.112/1980, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **rdpmc - decreto 12.112/1980**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.5 Lei Orgânica Nacional - Lei 14.751/2023

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Organiza princípios, competências, estrutura, direitos, deveres e garantias gerais das PMs e CBMs. Compare norma nacional com regras estaduais sem presumir revogação total e automática.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **lei orgânica nacional - lei 14.751/2023** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a lei orgânica nacional - lei 14.751/2023. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.5 Lei Orgânica Nacional - Lei 14.751/2023 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto lei orgânica nacional - lei 14.751/2023. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em lei orgânica nacional - lei 14.751/2023, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **lei orgânica nacional - lei 14.751/2023**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.6 Ingresso - LC 587/2013

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Disciplina requisitos e etapas de ingresso nas carreiras militares catarinenses. Separe requisito de inscrição, condição para matrícula e hipótese de eliminação.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **ingresso - lc 587/2013** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a ingresso - lc 587/2013. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.6 Ingresso - LC 587/2013 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto ingresso - lc 587/2013. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em ingresso - lc 587/2013, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **ingresso - lc 587/2013**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.7 Promoção das praças - LC 801/2022

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude critérios, quadros de acesso, antiguidade, merecimento, requisitos, impedimentos e efeitos. A AOCP pode trocar requisito cumulativo por alternativo.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **promoção das praças - lc 801/2022** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a promoção das praças - lc 801/2022. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.7 Promoção das praças - LC 801/2022 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto promoção das praças - lc 801/2022. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em promoção das praças - lc 801/2022, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **promoção das praças - lc 801/2022**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.8 Remuneração - LC 765/2020

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Compreenda subsídio ou regime remuneratório, parcelas, indenizações e regras específicas. Não trate verba indenizatória como remuneratória sem base legal.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **remuneração - lc 765/2020** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a remuneração - lc 765/2020. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.8 Remuneração - LC 765/2020 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto remuneração - lc 765/2020. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em remuneração - lc 765/2020, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **remuneração - lc 765/2020**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.9 Organização Básica - Decreto 1.601/2021

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Identifique órgãos de direção, apoio e execução, cadeia de comando e competências. Organograma é ferramenta essencial para evitar troca de atribuições.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **organização básica - decreto 1.601/2021** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a organização básica - decreto 1.601/2021. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.9 Organização Básica - Decreto 1.601/2021 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto organização básica - decreto 1.601/2021. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em organização básica - decreto 1.601/2021, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **organização básica - decreto 1.601/2021**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

3.10 Conselho de Disciplina - Lei 5.209/1976

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude finalidade, composição, instauração, procedimento, defesa, relatório e decisão. Diferencie conselho, processo disciplinar e sanção aplicada por autoridade competente.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **conselho de disciplina - lei 5.209/1976** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 3. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a conselho de disciplina - lei 5.209/1976. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

3.10 Conselho de Disciplina - Lei 5.209/1976 — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto conselho de disciplina - lei 5.209/1976. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em conselho de disciplina - lei 5.209/1976, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **conselho de disciplina - lei 5.209/1976**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

DIREITO CONSTITUCIONAL - 8 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

4.1 Princípios fundamentais

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Fundamentos, objetivos e princípios internacionais orientam interpretação. República trata forma de governo; federação, forma de Estado; democracia, regime; presidencialismo, sistema de governo.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **princípios fundamentais** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a princípios fundamentais. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.1 Princípios fundamentais — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto princípios fundamentais. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em princípios fundamentais, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **princípios fundamentais**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.2 Direitos e garantias fundamentais

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Direitos individuais, coletivos e sociais não são absolutos. Legalidade, igualdade, intimidade, liberdade, propriedade, reunião, associação, devido processo e remédios constitucionais devem ser estudados com limites.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **direitos e garantias fundamentais** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a direitos e garantias fundamentais. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.2 Direitos e garantias fundamentais — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto direitos e garantias fundamentais. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em direitos e garantias fundamentais, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **direitos e garantias fundamentais**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.3 Direitos políticos

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Soberania popular, alistamento, voto, elegibilidade, inelegibilidades, perda e suspensão. Perda e suspensão de direitos políticos dependem das hipóteses constitucionais; cassação é vedada.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **direitos políticos** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a direitos políticos. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.3 Direitos políticos — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto direitos políticos. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em direitos políticos, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **direitos políticos**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.4 Organização do Estado

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

União, Estados, DF e Municípios são autônomos nos termos constitucionais. Repartição de competências pode ser material ou legislativa, privativa, concorrente, comum ou suplementar.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **organização do estado** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a organização do estado. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.4 Organização do Estado — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto organização do estado. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em organização do estado, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **organização do estado**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.5 Administração Pública

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Princípios expressos do art. 37, concurso, cargos, acumulação, teto e responsabilidade. Legalidade administrativa vincula o agente às autorizações normativas.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **administração pública** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a administração pública. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.5 Administração Pública — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto administração pública. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em administração pública, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **administração pública**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.6 Militares dos Estados

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Membros das PMs e CBMs são militares dos Estados, DF e Territórios, organizados em hierarquia e disciplina. Regras próprias convivem com remissões constitucionais ao regime militar.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **militares dos estados** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a militares dos estados. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.6 Militares dos Estados — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto militares dos estados. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em militares dos estados, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **militares dos estados**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.7 Controle externo

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Tribunais de Contas auxiliam o Legislativo e possuem competências próprias. Parecer prévio não se confunde com julgamento de contas em todas as situações.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **controle externo** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a controle externo. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.7 Controle externo — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto controle externo. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em controle externo, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **controle externo**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.8 Justiça Militar

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A Justiça Militar estadual processa e julga militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e ações contra atos disciplinares, ressalvada competência do júri quando a vítima for civil, nos termos constitucionais.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **justiça militar** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a justiça militar. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.8 Justiça Militar — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto justiça militar. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em justiça militar, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **justiça militar**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.9 Segurança pública

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. PM: polícia ostensiva e preservação da ordem pública; PC: polícia judiciária e apuração, ressalvada competência da União; PF possui atribuições constitucionais específicas.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **segurança pública** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a segurança pública. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.9 Segurança pública — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto segurança pública. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em segurança pública, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **segurança pública**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

4.10 Constituição de Santa Catarina

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude princípios estaduais, organização, servidores, segurança pública e Justiça Militar nos artigos indicados. Questão local tende à literalidade, autoridade e competência.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **constituição de santa catarina** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 4. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a constituição de santa catarina. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

4.10 Constituição de Santa Catarina — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto constituição de santa catarina. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em constituição de santa catarina, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **constituição de santa catarina**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

DIREITO PENAL - 6 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

5.1 Aplicação da lei penal

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Legalidade exige lei anterior; lei posterior benéfica retroage; temporária e excepcional possuem ultratividade. Tempo do crime segue a atividade; lugar do crime adota ubiquidade.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **aplicação da lei penal** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a aplicação da lei penal. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.1 Aplicação da lei penal — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto aplicação da lei penal. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em aplicação da lei penal, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **aplicação da lei penal**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.2 Teoria do crime

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Fato típico envolve conduta, resultado quando exigido, nexos e tipicidade; ilicitude pode ser excluída; culpabilidade envolve imputabilidade, potencial consciência e exigibilidade.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **teoria do crime** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a teoria do crime. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.2 Teoria do crime — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto teoria do crime. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em teoria do crime, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **teoria do crime**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.3 Dolo e culpa

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Dolo direto busca o resultado; eventual assume o risco. Culpa consciente prevê o resultado, mas confia que não ocorrerá. Culpa exige previsão legal para punição.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **dolo e culpa** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a dolo e culpa. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.3 Dolo e culpa — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto dolo e culpa. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em dolo e culpa, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **dolo e culpa**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.4 Iter criminis

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Cogitação em regra não é punível; atos preparatórios podem constituir crime autônomo; tentativa exige início de execução. Desistência voluntária e arrependimento eficaz fazem responder pelos atos já praticados.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **iter criminis** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a iter criminis. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.4 Iter criminis — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto iter criminis. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em iter criminis, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **iter criminis**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.5 Erro de tipo e proibição

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Erro de tipo recai sobre elemento do tipo e pode excluir dolo; erro de proibição recai sobre ilicitude e repercute na culpabilidade. Evitabilidade define efeitos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **erro de tipo e proibição** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a erro de tipo e proibição. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.5 Erro de tipo e proibição — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto erro de tipo e proibição. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em erro de tipo e proibição, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **erro de tipo e proibição**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.6 Concurso de pessoas

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Exige pluralidade, relevância causal, vínculo subjetivo e identidade de infração, ressalvadas teorias legais. Participação de menor importância pode reduzir pena.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **concurso de pessoas** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a concurso de pessoas. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.6 Concurso de pessoas — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto concurso de pessoas. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em concurso de pessoas, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **concurso de pessoas**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.7 Penas e extinção

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Espécies de pena, aplicação, regimes, substituição, suspensão, concurso de crimes, prescrição e demais causas extintivas. Não confunda prescrição da pretensão punitiva e executória.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **penas e extinção** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a penas e extinção. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.7 Penas e extinção — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto penas e extinção. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em penas e extinção, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **penas e extinção**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.8 Crimes contra a pessoa

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Homicídio, lesões, perigo, rixa, honra e liberdade individual. Qualificadoras, privilégios e causas de aumento devem ser vinculados ao tipo correto.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes contra a pessoa** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes contra a pessoa. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.8 Crimes contra a pessoa — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes contra a pessoa. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes contra a pessoa, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes contra a pessoa**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.9 Crimes patrimoniais

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Violência ou grave ameaça distingue roubo de furto; colaboração da vítima diferencia extorsão em muitos casos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes patrimoniais** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes patrimoniais. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.9 Crimes patrimoniais — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes patrimoniais. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes patrimoniais, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes patrimoniais**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

5.10 Crimes contra a Administração

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, resistência, desobediência e desacato. Identifique sujeito ativo, verbo e vantagem indevida.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes contra a administração** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 5. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes contra a administração. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

5.10 Crimes contra a Administração — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes contra a administração. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes contra a administração, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes contra a administração**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

PROCESSO PENAL - 6 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

6.1 Princípios e sistemas

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Devido processo, contraditório, ampla defesa, juiz natural, presunção de inocência e imparcialidade orientam o processo. Inquérito tem natureza administrativa e não reproduz integralmente o contraditório judicial.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **princípios e sistemas** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a princípios e sistemas. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.1 Princípios e sistemas — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto princípios e sistemas. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em princípios e sistemas, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **princípios e sistemas**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.2 Inquérito policial

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Procedimento escrito, inquisitivo, dispensável e informativo. Indiciamento é ato privativo da autoridade policial, fundamentado; arquivamento não é determinado pela polícia.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **inquérito policial** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a inquérito policial. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.2 Inquérito policial — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto inquérito policial. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em inquérito policial, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **inquérito policial**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.3 Ação penal

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Pública incondicionada, condicionada e privada possuem titulares e condições distintas. Representação e queixa não são equivalentes; decadência incide em hipóteses legais.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **ação penal** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a ação penal. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.3 Ação penal — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto ação penal. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em ação penal, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **ação penal**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.4 Competência

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Matéria, pessoa, lugar, função, conexão e continência. Competência absoluta e relativa possuem regimes diferentes de reconhecimento e preclusão.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **competência** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a competência. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.4 Competência — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto competência. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em competência, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **competência**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.5 Prova e cadeia de custódia

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Prova ilícita deve ser desentranhada, observadas derivadas e exceções legais. Cadeia de custódia documenta história cronológica do vestígio; irregularidade exige análise concreta de confiabilidade e prejuízo.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **prova e cadeia de custódia** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a prova e cadeia de custódia. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.5 Prova e cadeia de custódia — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto prova e cadeia de custódia. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em prova e cadeia de custódia, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **prova e cadeia de custódia**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.6 Prisão em flagrante

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Espécies de flagrante, formalidades, comunicação, audiência de custódia e possíveis decisões. Flagrante preparado pode configurar crime impossível; esperado não se confunde automaticamente com preparado.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **prisão em flagrante** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a prisão em flagrante. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.6 Prisão em flagrante — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto prisão em flagrante. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em prisão em flagrante, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **prisão em flagrante**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.7 Prisão preventiva e cautelares

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Exige prova da existência, indício de autoria, perigo gerado pela liberdade e hipótese legal. Gravidade abstrata, isoladamente, não substitui fundamentação concreta.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **prisão preventiva e cautelares** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a prisão preventiva e cautelares. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.7 Prisão preventiva e cautelares — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto prisão preventiva e cautelares. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em prisão preventiva e cautelares, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **prisão preventiva e cautelares**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.8 Prisão temporária

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Possui hipóteses legais, prazo e finalidade investigativa. Não é medida automática nem pode ser usada como antecipação de pena.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **prisão temporária** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a prisão temporária. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.8 Prisão temporária — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto prisão temporária. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em prisão temporária, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **prisão temporária**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.9 Juizados Especiais

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Infrações de menor potencial ofensivo, composição, transação, representação e suspensão condicional do processo. Institutos despenalizadores possuem requisitos próprios.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **juizados especiais** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a juizados especiais. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.9 Juizados Especiais — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto juizados especiais. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em juizados especiais, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **juizados especiais**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

6.10 Nulidades e recursos

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A nulidade depende do regime legal e, em regra, de prejuízo. Recursos possuem cabimento, prazo, legitimidade e efeitos específicos; evite generalizações.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **nulidades e recursos** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 6. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a nulidades e recursos. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

6.10 Nulidades e recursos — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto nulidades e recursos. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em nulidades e recursos, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **nulidades e recursos**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

DIREITO PENAL MILITAR - 6 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

7.1 Aplicação da lei penal militar

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude legalidade, tempo, lugar, territorialidade, extraterritorialidade e lei excepcional. Compare com o CP apenas quando a norma autorizar integração.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **aplicação da lei penal militar** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a aplicação da lei penal militar. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.1 Aplicação da lei penal militar — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto aplicação da lei penal militar. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em aplicação da lei penal militar, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **aplicação da lei penal militar**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.2 Crime militar

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

O enquadramento depende das hipóteses legais do CPM e da legislação correlata. Nem todo crime cometido por militar é militar, e civil pode praticar crime militar em hipóteses legais.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crime militar** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crime militar. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.2 Crime militar — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crime militar. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crime militar, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crime militar**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.3 Dolo, culpa e erro

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

O CPM possui disciplina própria. Verifique resultado diverso, erro de fato, erro de direito e causas de exclusão sem importar automaticamente conceitos do CP.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **dolo, culpa e erro** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a dolo, culpa e erro. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.3 Dolo, culpa e erro — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto dolo, culpa e erro. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em dolo, culpa e erro, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **dolo, culpa e erro**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.4 Coação, obediência e necessidade

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A obediência hierárquica possui limites; ordem manifestamente criminosa não gera proteção automática. Estado de necessidade e coação devem ser analisados pelos requisitos militares.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **coação, obediência e necessidade** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a coação, obediência e necessidade. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.4 Coação, obediência e necessidade — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto coação, obediência e necessidade. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em coação, obediência e necessidade, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **coação, obediência e necessidade**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.5 Concurso de agentes

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Autoria, coautoria, participação e comunicabilidade de condições. A posição hierárquica pode repercutir quando a lei expressamente prevê.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **concurso de agentes** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a concurso de agentes. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.5 Concurso de agentes — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto concurso de agentes. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em concurso de agentes, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **concurso de agentes**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.6 Penas militares

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Penas principais, acessórias, aplicação, suspensão, livramento e medidas de segurança conforme o CPM. Regime militar não se resume ao regime comum.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **penas militares** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a penas militares. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.6 Penas militares — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto penas militares. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em penas militares, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **penas militares**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.7 Crimes contra autoridade e disciplina

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Motim, revolta, aliciação, violência contra superior ou inferior, desrespeito e insubordinação. Identifique sujeito, contexto e elemento subjetivo.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes contra autoridade e disciplina** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes contra autoridade e disciplina. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.7 Crimes contra autoridade e disciplina — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes contra autoridade e disciplina. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes contra autoridade e disciplina, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes contra autoridade e disciplina**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.8 Crimes contra o serviço e dever

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Abandono de posto, dormir em serviço, embriaguez, descumprimento de missão e outros. Situação funcional e local são elementos decisivos.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes contra o serviço e dever** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes contra o serviço e dever. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.8 Crimes contra o serviço e dever — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes contra o serviço e dever. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes contra o serviço e dever, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes contra o serviço e dever**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

7.9 Crimes patrimoniais e Administração Militar

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Peculato, concussão, corrupção, falsidade e delitos patrimoniais militares. Compare tipos sem apagar elementos específicos da Administração Militar.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes patrimoniais e administração militar** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 7. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes patrimoniais e administração militar. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

7.9 Crimes patrimoniais e Administração Militar — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes patrimoniais e administração militar. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes patrimoniais e administração militar, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes patrimoniais e administração militar**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

LEGISLAÇÃO ESPECIAL - 6 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

8.1 Crimes Hediondos

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Rol legal, equiparados, regime jurídico, progressão e benefícios. Hediondez decorre da lei, não da gravidade concreta atribuída pelo examinador.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes hediondos** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes hediondos. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.1 Crimes Hediondos — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes hediondos. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes hediondos, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes hediondos**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.2 Racismo

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

A Lei 7.716/1989 tutela igualdade e combate discriminação. Diferencie tipos específicos e injúria racial conforme legislação vigente e entendimento constitucional.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **racismo** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a racismo. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.2 Racismo — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto racismo. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em racismo, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **racismo**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.3 Tortura

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Finalidades específicas, sujeitos, omissão, causas de aumento e efeitos. Tortura não exige necessariamente agente público, embora certas formas ou efeitos considerem essa condição.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **tortura** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a tortura. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.3 Tortura — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto tortura. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em tortura, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **tortura**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.4 Organização criminosa

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Associação estruturada de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas e objetivo de vantagem por infrações com requisito legal. Colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não prova isolada suficiente.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **organização criminosa** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a organização criminosa. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.4 Organização criminosa — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto organização criminosa. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em organização criminosa, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **organização criminosa**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.5 Lei de Drogas

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Porte para consumo, tráfico, associação, causas de aumento, colaboração e procedimento. Quantidade é um elemento de análise, não critério único em toda situação.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **lei de drogas** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a lei de drogas. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.5 Lei de Drogas — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto lei de drogas. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em lei de drogas, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **lei de drogas**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.6 Abuso de autoridade

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estudar a Lei 13.869/2019: crimes exigem finalidade específica prevista em lei. Divergência de interpretação ou avaliação de fatos e provas, por si só, não configura abuso.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **abuso de autoridade** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a abuso de autoridade. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.6 Abuso de autoridade — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto abuso de autoridade. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em abuso de autoridade, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **abuso de autoridade**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.7 Estatuto do Desarmamento

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Posse, porte, disparo, comércio e tráfico possuem núcleos e contextos diferentes. Arma de uso permitido ou restrito repercute na tipificação conforme legislação atual.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **estatuto do desarmamento** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a estatuto do desarmamento. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.7 Estatuto do Desarmamento — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto estatuto do desarmamento. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em estatuto do desarmamento, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **estatuto do desarmamento**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.8 Lei Maria da Penha

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Formas de violência, medidas protetivas, atendimento e procedimento. Relação íntima de afeto não exige coabitação; aplicação independe de orientação sexual.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **lei maria da penha** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a lei maria da penha. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.8 Lei Maria da Penha — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto lei maria da penha. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em lei maria da penha, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **lei maria da penha**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.9 ECA - crimes e infrações

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Estude exclusivamente o Título VII indicado: crimes, infrações administrativas, sujeitos e consequências. Não confunda medida socioeducativa com crime praticado por adulto.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **eca - crimes e infrações** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a eca - crimes e infrações. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.9 ECA - crimes e infrações — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto eca - crimes e infrações. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em eca - crimes e infrações, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **eca - crimes e infrações**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

8.10 Estatuto da Pessoa Idosa

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Crimes e proteção da pessoa com 60 anos ou mais. Abandono, discriminação, apropriação de bens e exposição a perigo possuem elementos próprios.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **estatuto da pessoa idosa** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 8. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a estatuto da pessoa idosa. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

8.10 Estatuto da Pessoa Idosa — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto estatuto da pessoa idosa. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em estatuto da pessoa idosa, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **estatuto da pessoa idosa**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - 5 QUESTÕES

OBJETIVO

Dominar o recorte do termo de referência com foco em literalidade, distinções conceituais, aplicação e comandos típicos do Instituto AOCP.

9.1 Sistema e normas gerais

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Trânsito seguro é direito de todos e dever dos órgãos do sistema. Estude conceitos, competências e responsabilidade objetiva dos órgãos por danos decorrentes de ação, omissão ou erro na execução de programas.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **sistema e normas gerais** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a sistema e normas gerais. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.1 Sistema e normas gerais — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto sistema e normas gerais. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em sistema e normas gerais, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **sistema e normas gerais**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.2 Circulação e conduta

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Preferência, conversão, ultrapassagem, velocidade, distância, luzes, buzina e circulação de pedestres e ciclistas. Questões usam cenários e exceções.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **circulação e conduta** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a circulação e conduta. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.2 Circulação e conduta — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto circulação e conduta. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em circulação e conduta, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **circulação e conduta**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.3 Sinalização

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Ordem de prevalência: ordens do agente, indicações do semáforo e sinais, conforme CTB. Sinalização insuficiente ou incorreta repercute na imposição de sanções.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **sinalização** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a sinalização. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.3 Sinalização — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto sinalização. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em sinalização, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **sinalização**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.4 Veículos e identificação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Classificação, equipamentos, identificação, registro e licenciamento. Alteração de característica depende de autorização e observância normativa.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **veículos e identificação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a veículos e identificação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.4 Veículos e identificação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto veículos e identificação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em veículos e identificação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **veículos e identificação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.5 Habilitação

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Categorias, requisitos, exames, permissão e CNH. Conduzir veículo incompatível com categoria pode gerar consequências administrativas e penais conforme risco e tipo.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **habilitação** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a habilitação. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.5 Habilitação — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto habilitação. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em habilitação, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **habilitação**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.6 Infrações e penalidades

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Natureza, pontuação, multa, suspensão, cassação, advertência e curso. Penalidade é aplicada após processo; medida administrativa atua de forma instrumental e imediata nos casos legais.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **infrações e penalidades** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a infrações e penalidades. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.6 Infrações e penalidades — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto infrações e penalidades. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em infrações e penalidades, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **infrações e penalidades**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.7 Processo administrativo

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Autuação, notificação, defesa, recursos e competências. Prazos e sequência procedimental são alvos de literalidade.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **processo administrativo** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a processo administrativo. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.7 Processo administrativo — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto processo administrativo. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em processo administrativo, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **processo administrativo**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

9.8 Crimes de trânsito

TEXTO-BASE / FUNDAMENTO

Regras gerais, homicídio e lesão culposos, embriaguez, fuga, competição, habilitação e entrega de direção. Perigo abstrato ou concreto depende do tipo legal.

Desenvolvimento doutrinário

O estudo de **crimes de trânsito** exige compreender conceito, finalidade, elementos, destinatários e efeitos. A memorização isolada de palavras-chave é insuficiente: a AOCP costuma apresentar uma regra verdadeira e modificar apenas o sujeito, a condição, o momento ou a consequência. Por isso, releia o enunciado separando fato, norma aplicável e conclusão.

Leitura sistemática

Interprete o tema em conjunto com os demais itens do módulo 9. A regra geral deve ser distinguida de exceções expressas, conceitos próximos e situações que dependem de requisito cumulativo. Quando houver lei indicada no edital, prevalece o texto vigente; quando o assunto for doutrinário, use o conceito majoritário e verifique como ele aparece em casos concretos.

COMO PODE CAIR

A questão pode apresentar uma situação funcional ou operacional e alterar competência, requisito, consequência ou exceção relacionada a crimes de trânsito. Leia o verbo do comando e elimine alternativas absolutas.

9.8 Crimes de trânsito — aplicação e fixação

APLICAÇÃO POLICIAL

Em cenário de serviço, identifique primeiro o fato relevante; depois, a fonte normativa; em seguida, a autoridade competente; por último, os requisitos, limites e efeitos do instituto crimes de trânsito. Essa sequência impede que a intuição operacional substitua a regra jurídica ou técnica.

PEGADINHA AOCP

Evite alternativas que usem “sempre”, “nunca”, “exclusivamente” ou “automaticamente” sem apoio no texto-base. Em crimes de trânsito, a banca pode conservar o conceito principal e trocar apenas uma exceção, um prazo, uma autoridade ou uma relação de causa e efeito.

Quadro de revisão ativa

1. Defina o instituto com suas próprias palavras. 2. Indique a regra geral. 3. Registre ao menos uma exceção ou limite. 4. Crie um exemplo ligado à atividade policial. 5. Escreva a diferença para o conceito mais próximo.

Questão de fixação

Em uma questão sobre **crimes de trânsito**, a alternativa mais segura será aquela que:

- A) transforma toda faculdade em obrigação;
- B) ignora exceções expressas;
- C) preserva conceito, requisitos e limites do texto-base;
- D) transfere a competência a qualquer agente;
- E) cria consequência automática não prevista.

GABARITO: C

A alternativa C mantém todos os componentes necessários. As demais reproduzem distorções recorrentes em provas objetivas.

REVISÃO DO MÓDULO

■ Releitura da teoria ■ Lei seca ■ 30 questões ■ Caderno de erros ■ Revisão 24h ■ Revisão 7d

REDAÇÃO - ORDEM PÚBLICA

A redação projetada é dissertativa, entre 20 e 30 linhas. O conteúdo indicado abrange sistema de justiça criminal, políticas públicas de ordem pública e cidadania, competências das PMS, força auxiliar e reserva do Exército, hierarquia e disciplina.

ESTRUTURA MCP

Introdução: contextualização e tese. Desenvolvimento 1: fundamento constitucional e argumento. Desenvolvimento 2: impacto social e atuação integrada. Conclusão: síntese e encaminhamento compatível com direitos fundamentais.

Eixos para treinamento

1. Polícia ostensiva e cidadania. 2. Integração do sistema de justiça criminal. 3. Tecnologia e preservação da ordem pública. 4. Hierarquia e disciplina no Estado Democrático. 5. Prevenção e proteção de grupos vulneráveis.

QUESTÕES DE REVISÃO

1. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

2. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

3. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

4. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

5. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

6. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

7. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

8. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

9. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

10. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

11. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

12. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

13. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

14. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

15. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

16. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

17. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

18. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

19. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

20. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

21. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

22. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

23. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

24. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

25. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

26. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

27. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

28. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

29. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

30. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

31. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

32. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

33. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

34. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

35. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

36. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

37. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

38. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

39. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

40. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

41. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

42. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

43. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

44. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

45. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

46. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

47. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

48. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

49. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

50. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

51. A disciplina de maior peso é:

- A) regra sem exceções.
- B) Legislação Institucional.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

10 itens, 16,67%.

52. Às PMs cabem constitucionalmente:

- A) regra sem exceções.
- B) polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

CF, art. 144, §5º.

53. A lei vigente de abuso de autoridade é:

- A) regra sem exceções.
- B) Lei 13.869/2019.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

A Lei 4.898/1965 foi revogada.

54. No Calc, referência absoluta é:

- A) regra sem exceções.
- B) \$A\$1.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Linha e coluna ficam fixas.

55. Haver no sentido de existir fica:

- A) regra sem exceções.
- B) no singular.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

É verbo impessoal.

56. A redação terá:

- A) regra sem exceções.
- B) 20 a 30 linhas.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Conforme matriz do TR.

57. Crime hediondo decorre:

- A) regra sem exceções.
- B) de previsão legal.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Não basta gravidade concreta.

58. Medida administrativa de trânsito:

- A) regra sem exceções.
- B) não se confunde com penalidade.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Possuem natureza e momento distintos.

59. Inquérito policial é:

- A) regra sem exceções.
- B) administrativo e dispensável.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Serve de base informativa.

60. Hierarquia militar é:

- A) regra sem exceções.
- B) ordenação da autoridade em níveis.
- C) competência de outro órgão.
- D) efeito automático.
- E) conceito incompatível.

GABARITO B

Disciplina é observância das normas e ordens legais.

PLANO DE ESTUDOS

Distribuição semanal sugerida: 3h Legislação Institucional; 2h Português; 2h Constitucional; 2h Penal e Processo Penal; 1h30 Penal Militar; 1h30 Legislação Especial; 1h Trânsito; 30min Informática; 30min Redação. Ajuste pelos percentuais de acerto.

META DE DESEMPENHO

Abaixo de 70%: retorne à teoria. De 70% a 84%: revise erros e lei seca. A partir de 85%: mantenha por questões e revisões espaçadas.

REFERÊNCIAS

Termo de Referência PMSC - Processo SGP-e nº 11127/2026. Constituição Federal e Constituição do Estado de Santa Catarina. Textos legais consolidados no Planalto e na legislação estadual. Portais oficiais do STF, STJ e TJSC para jurisprudência. Instituto AOCP para perfil de provas.

Atualização: 22/08/2026. O edital definitivo prevalecerá.



ATUALIZAÇÕES E AMBIENTE DE QUESTÕES

<https://materiais-carreiras-policiais.vercel.app/>

Materiais, atualizações, questões e simulados exclusivamente pelo site.